



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 12 de septiembre de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "ALCARAZ, LUCIANA ROMINA EN REP. DE SU HIJA CONTRA JERÁRQUICOS SALUD SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 2022/2024/CA1 proveniente del Juzgado Federal de Concordia, y;

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estas actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en fecha 23/07/2024 contra la sentencia del 05/07/2024.

El recurso se concede el 25/07/2024, contesta agravios la actora el 27/07/2024 y pasa esta causa para resolver el 22/08/2024.

II- a) Que, el presente amparo lo promueve la Sra. Luciana Romina Alcaraz, en representación de su hija menor con discapacidad, A. A. A. M., promoviendo formal acción de amparo contra la Obra Social de Trabajadores Socios de la Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales (Jerárquicos Salud) a efectos de que, con carácter urgente, de manera gratuita e integral y con un 100%, brinde cobertura económica consistente en escolaridad por el año lectivo 2024 en la institución educativa "N.E.A. SIGLO XXI NUEVA ESCUELA ACUARELA", de febrero a diciembre de 2024, conforme al presupuesto acompañado, de acuerdo a lo indicado por su médica tratante.

Fecha de firma: 12/09/2024

Alta en sistema: 13/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38761899#426848650#20240912113611011

b) Que, la demandada argumenta que la Ley 24.901 y la Res. 428/99 no incluyen la cobertura de la escolaridad común por parte de las Obras Sociales y refiere a la oferta educacional estatal.

c) Que, la magistrada de primera instancia hace lugar al amparo y ordena a la obra social a otorgar de manera gratuita e integral y con un 100%, la cobertura económica consistente en escolaridad por año lectivo 2024 en la institución educativa "N.E.A. SIGLO XXI NUEVA ESCUELA ACUARELA", de febrero a diciembre de 2024, conforme al presupuesto acompañado, como así también a autorizar la prestación sin límite temporal, por el período que la médica tratante estime más conveniente.

Impone las costas a la demandada, regula honorarios en 22 UMA a los letrados de la parte accionante y 20 UMA a la apoderada de la demandada.

Contra dicha decisión se alza la recurrente.

III- a) Que, la demandada considera que la sentencia omite realizar una interpretación armónica de la normativa que regula el caso.

Refiere que la Resolución 428/99 del Ministerio de Salud, en el punto 6) establece que las prestaciones de carácter educativo contempladas deben brindarse a aquellos beneficiarios que no cuenten con oferta educacional estatal adecuada a las características de su discapacidad. Afirma que la amparista no acreditó los extremos necesarios para que se le otorgue la cobertura, a saber: 1) inexistencia de escuela pública; 2) motivos por el cual la niña no





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

puede concurrir a la escuela pública; 3) imposibilidad económica del grupo familiar; 4) por último, justificar la elección de una determinada escuela privada.

Cuestiona la condena a autorizar la prestación sin límite temporal, cuando la amparista solicitó expresamente cobertura por el ciclo lectivo 2024.

Por último, impugna la sentencia en tanto regula los honorarios de la parte actora en 22 UMA, los menciona como equivalentes \$1.555.220, pero teniendo presente el valor del UMA a la fecha del dictado de la sentencia, 22 UMA equivalen a la suma de \$1.155.220. Mantiene la reserva del caso federal.

b) Que, contesta la amparista, responde los argumentos invocados y pide que se confirme la sentencia de grado.

IV- a) Que, resulta adecuado recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

b) Que, a fin de resolver el presente recurso corresponde analizar las circunstancias particulares de la causa.

En el caso, la menor A.A.A.M., de ocho años de edad, cuenta con certificado de discapacidad emitido en fecha 07/06/2021 y padece "Trastorno específico del desarrollo del habla y del lenguaje y trastorno específico del desarrollo de las habilidades escolares".

Fecha de firma: 12/09/2024

Alta en sistema: 13/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38761899#426848650#20240912113611011

Corresponde entonces, evaluar si su cobertura resulta obligatoria para la obra social demandada.

c) Que, a fin de resolver la cuestión traída a consideración, debe señalarse que el art. 22 de la ley de protección de personas con discapacidad N° 24.901, establece qué se deberá brindar la cobertura de **Educación general básica**, entendida esta como el "...proceso educativo programado y sistematizado que se desarrolla entre los 6 y 14 años de edad aproximadamente, o hasta la finalización del ciclo, dentro de un servicio escolar especial o común. El límite de edad no implica negar el acceso a la escolaridad a aquellas personas que, por cualquier causa o motivo, no hubieren recibido educación. El programa escolar que se implemente deberá responder a lineamientos curriculares aprobados por los organismos oficiales competentes en materia de educación y podrán contemplar los aspectos de integración en **escuela común**, en todos aquellos casos que el tipo y grado de discapacidad así lo permita".

El Anexo I, punto 2.1.6.2 de la Res. 428/99 MS Y AS que establece el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, determina en relación a la Prestación Institucional: escuela de educación especial y /o escuela de educación común, en aquellos casos que la integración escolar sea posible e indicada.

La misma resolución, en el punto 6, dispone que "Las prestaciones de carácter educativo contempladas en este Nomenclador serán provistas a aquellos beneficiarios que no cuenten con oferta educacional estatal adecuada a las características de su discapacidad, conforme a lo que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

determine su reglamentación" (En todos los casos los subrayados son propios).

Al respecto, corresponde destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al remitir a las consideraciones de la Procuradora Fiscal de la Nación, en un caso similar al presente -aunque respecto de una persona con un padecimiento diverso-, ha dispuesto que "...es la parte demandada la que debe ocuparse concretamente de probar -y poner a disposición- una alternativa entre sus prestadores, que proporcione un servicio análogo al que se persigue en juicio. Asimismo, debía demostrarse la exorbitancia o sinrazón de la elección paterna, siendo que el Síndrome de Down lleva de suyo la necesidad de iniciar y mantener el tratamiento en establecimientos que cuenten con equipos capacitados, con modelos sistemáticos y, en principio, inclusivos, lo cual... resulta un correlato propio de esa patología y de los progresos logrados por la persona afectada que podrían desvanecerse de no continuar el proceso en curso" (Ver. CSJN en autos "R., D. y otros c/ Obra Social del Personal de la Sanidad s/ amparo", sentencia de fecha 27/11/2012).

En el presente caso, la parte actora ha acreditado la justificación de su pedido. Así, el informe de la pediatra Dra. Latrille de fecha 13/03/2023 consigna: "Solicito escolaridad común en la Escuela NEA Siglo XXI... en virtud de que la niña asiste desde los dos años de edad a dicha institución de tal forma que se encuentra arraigada a la comunidad educativa y a sus compañeros, cesar con dicha continuidad generaría un retroceso en su inserción".

Fecha de firma: 12/09/2024

Alta en sistema: 13/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38761899#426848650#20240912113611011

Asimismo, el marco institucional de la escuela, conforme el informe escolar acompañado firmado por su directora, da cuenta de que la escuela tiene como objetivo la atención integral e inclusiva a las necesidades de cada alumno/a y de las adaptaciones curriculares que se realizan en el caso de A.A.A.M. a partir de entrevistas orientadas con los profesionales que atienden a la niña.

Ante los requerimientos efectuados por la actora a la obra social para que cubra la prestación educativa en el instituto de referencia, surge que la demandada el 26/02/2024 rechaza la cobertura de escolaridad común, sin brindar alternativa alguna.

Por lo expuesto, y al considerar las pautas sentadas por la ley 24.901, la patología específica de la menor, la falta de ofrecimiento concreto de alternativa prestacional por parte de la demandada y la doctrina sentada por el Máximo Tribunal en las actuaciones mencionadas, y reiterada en causas recientes (Ver CSJN en autos "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa R., P. c/ OSDE s/ sumarísimo de salud", del 21/05/2024); corresponde resolver que, en el caso concreto, la obra social se encuentra obligada a la cobertura de la prestación educativa a favor de la menor A.A.A.M.

En sentido similar se ha expedido este Tribunal en las causas "AGUIRRE MARIELA VERÓNICA GISELLA, EN REP. DE SU HIJO MENOR DE EDAD CONTRA OBRA SOCIAL ASOC CIVIL PRO SINDICATO DE AMAS DE CASA DE LA RCA ARG. SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 5543/2021, sentencia del 08/11/2021; "GOUMAS, ALEJANDRA LORENA EN NOMBRE Y REP DE SU HIJA V. C. CONTRA UNIÓN PERSONAL SOBRE AMPARO LEY 16.986",

Fecha de firma: 12/09/2024

Alta en sistema: 13/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38761899#426848650#20240912113611011



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Expte. N° FPA 2687/2020, sentencia del 09/11/2020; entre otras.

d) Que, lleva razón la apelante en relación al agravio que sostiene que no corresponde la condena a autorizar la prestación sin límite temporal, cuando la amparista solicitó expresamente cobertura por el ciclo lectivo 2024, en tanto se ha resuelto en claro incumplimiento del art. 163 del CPCCN inc. 6 de respeto por el principio de congruencia.

Conforme lo manifestado debe revocarse parcialmente la sentencia en cuanto ordena la cobertura "de la prestación sin límite temporal, por el período que la médica tratante estime más conveniente".

Además, se establece que la accionada deberá brindar la prestación por el período marzo a diciembre 2024, ello de conformidad con el pedido efectuado por la actora a Jerárquicos Salud en el mes de febrero del corriente año.

e) Que, en cuanto a los honorarios regulados a favor de la representación letrada de la parte actora, si bien se advierte un error en el cálculo de la equivalencia entre pesos y UMA, éste no sería relevante, dado que el art. 51 de la ley 27.423 determina que los honorarios se fijan en UMA, y que la Unidad de Medida Arancelaria periódicamente actualiza su valor.

V- Que, en cuanto a las costas atinentes a la presente instancia, se imponen a la parte demandada por resultar vencida en lo sustancial (arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo, del CPCCN).

VI- Que, finalmente, se regulan los honorarios correspondientes a la presente instancia, a los letrados



de la actora, Dres. Pablo Daniel FERNÁNDEZ y María Noelia PAVESE, conjuntamente, en la cantidad de 7,26 UMA, equivalente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS (\$413.936); y a la letrada apoderada de la parte demandada, Dra. María Laura GROZZO PUCHETTA en la cantidad de 6 UMA, equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS (\$342.096); (arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 CSJN y Resol. SGA N° 1772/2024).

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada y revocar parcialmente la sentencia 05/07/2024, en cuanto ordena la cobertura "de la prestación sin límite temporal, por el período que la médica tratante estime más conveniente".

Establecer que la accionada deberá cubrir la prestación de escolaridad común por el período marzo a diciembre de 2024.

Imponer las costas a la parte demandada por resultar vencida en lo sustancial (arts. 14 y 17 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo, del CPCCN).

Regular los honorarios correspondientes a la presente instancia, a los letrados de la actora, Dres. Pablo Daniel FERNÁNDEZ y María Noelia PAVESE, conjuntamente, en la cantidad de 7,26 UMA, equivalente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS (\$413.936); y a la letrada apoderada de la parte demandada, Dra. María Laura GROZZO PUCHETTA en la cantidad de 6 UMA, equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS (\$342.096); (arts. 30 y





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 CSJN y Resol. SGA N° 1772 /2024) .

Tener presente la reserva del caso federal.

Se constituye el Tribunal con los suscriptos de conformidad con lo normado por el Art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

Fecha de firma: 12/09/2024

Alta en sistema: 13/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38761899#426848650#20240912113611011